

На основу члана 4. став 4. Закона о трговини („Службени гласник РС„ бр. 16/96, 25/96), Министар трговине и туризма д о н о с и:

**П Р А В И Л Н И К
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

(Службени гласник Републике Српске, број 5/97, 9/99, 3/00, 10/00, 25/00, 45/00, 14/02, 29/03, 64/03, 76/03 , 93/03 45/04, 52/04,78/04),

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 1 .

Овим правилником уређују се минимално технички услови у погледу просторија, уређаја и опреме за обављање промета робе и вршења услуга у промету.

Ч л а н 2 .

Промет робе и вршење услуга у промету обавља се у за ту намјену обезбјеђеним просторијама.

Пословним просторијама у смислу става 1. овог члана сматрају се просторије које испуњавају следеће услове:

1. да су изграђене у складу са с урбанистичко грађевинским

прописима као пословни простор за обављање одговарајуће трговинске дјелатности, а што утврђује надлежни орган рјешењем којим се дозвољава његова употреба (употребна дозвола),

2. да испуњавају прописане услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду, заштите и унапређења животне околине и друго за обављање одговарајуће трговинске дјелатности.

Ч л а н 3 .

Пословне просторије према одредбама овог правилника су:

- 1) просторије у којима се обавља трговина на мало;

- 2) просторије у којима се обавља трговина на велико;
- 3) складишта-стоваришта у којима се обавља трговина на велико и мало;
- 4) тржнице на мало;
- 5) тржнице на велико;
- 6) сточне пијаце;
- 7) откупне станице, откупна мјеста, односно догони.

Ч л а н 4 .

Пословне просторије морају бити изграђене на мјесту на којем је, с обзиром на начин обављања трговине осигурана несметана и рационална манипулација робом.

Пословне просторије морају имати осигуран непосредан улаз с улице или другог јавног простора.

Ч л а н 5 .

Предузећа и друга правна лица и самостални привредници приликом обављања трговине треба да воде рачуна о заштити човекове околине.

»ПРОСТОРИЈЕ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА НА МАЛО

1. ПРОДАВНИЦЕ

Ч л а н 6 .

Продавница у смислу овог правилника је просторија у којој се обавља трговина на мало од најужег до најширег асортимана робе широке потрошње, а у којој је продаја робе организована тако да запослено особље продавнице услужује купце на уобичајан(класичан) начин, или као продаја путем самоизбора, односно самопослуживање купаца.

а) Спољашњи изглед продавнице

Ч л а н 7 .

Продавница у којој се обавља трговина на класичан начин мора бити изграђена од чврстог материјала.

Ч л а н 8 .

Простор испред продавнице мора бити асфалтиран, бетониран или поплочан, односно изведен на други начин који омогућава несметано кретање особља и одржавање чистоће.

Ч л а н 9 .

На улазној страни продавнице мора на уочљив начин бити истакнута фирма (у пуном или скраћеном облику) назив или број и мјесто његовог пословања како је регистровано код надлежног органа.

Ч л а н 10 .

Ако у продавници постоје одвојена врата за улаз и излаз, на вратима морају бити истакнуте ознаке "улаз" и "излаз".

б) Унутрашњост продавнице**Ч л а н 11 .**

Продавница мора имати најмање 10м² површине и 2,30м висине изузев индустријских произведених објеката или сличних објеката изграђених од индустријских произведених елемената или других објеката монтажно-демонтажног типа грађених према урбанистичким условима и плану.

Продавница која се налази у згради проглашеној културно - историјским спомеником, може имати мању висину од прописане, али не мању од 2,20м.

Ч л а н 12 .

У радном времену продавница мора бити осветљена природним дневним свјетлом или вештачким освјетљењем.

Све продавнице које су прикључене на електричну мрежу требају да имају освјетљење минимум 20 лукса по м².

Ч л а н 13 .

Продавница мора имати осигурано природно или вештачко проветравање.

Ч л а н 14 .

Продавница мора имати одговарајући уређај за гријање.

Ч л а н 15 .

Под продавнице мора бити од тврдог материјала који се може лако чистити.

На мјестима где запослено особље претежно обавља радне задатке, под продавнице у погледу топлотне проводљивости мора одговарати нормативима утврђеним прописима о заштити на раду.

Зидови и стропови продавнице морају бити уредно обрађени и обојени.

У дјелу продавнице у којем долази до јачег прљања зидова (где се продају свјеже месо, воће и поврће и сл.), зидови морају бити обложени керамичким плочицама или одговарајућим материјалом до висине најмање 1,5м од пода.

в) Уређаји и опрема продавнице

Ч л а н 16 .

Продавница мора бити опремљена уређајима и опремом (полице, тезге, продајни столови, гондоле, расхладне витрине и сл.) која је одговарајућа типу продавнице, врсти роба које су предмет дјелатности и методама продаје.

Опрема и уређаји се тако постављају да између њих остане слободан простор који омогућава несметан приступ запосленом особљу и купцима.

Простор за потрошаче у продавници не смије бити запречен робама нити амбалажом кориштених производа.

Ч л а н 17 .

Робе које су резултат вјештачких технолошких процеса које емитују мирисе и које су отровне за исхрану не смију се смјештати у непосредној близини са прехранбеним производима који нису индустријски паковани.

Роба која се налази у излогу треба да буде истог квалитета као и роба која се налази у продавници.

Ч л а н 18 .

Продавница мора бити опремљена исправним мјерилима ако то захтјева врста робе (вагама и сл), која се постављају тако да је купцима омогућен увид у мјерење роба.

Амбалажа у којој се пакује вагана роба не смије својом тежином да оштећује потрошача.

Продавница мора имати регистар касу, изузев у случајевима где се роба продаје на бази блокова и фактуре.

Ч л а н 19 .

У свим продавницама гдје се врши продаја прехрамбених производа продавци морају имати чисте бијеле мантиле, капе или хигијенске мараме за косу.

Ч л а н 20 .

Продаја робе са отровним и запаљивим течностима мора се вршити под условима предвиђеним посебним прописима.

с) Помоћне просторије

Ч л а н 21 .

Продавница мора имати одговарајуће помоћне просторије.

Под помоћним просторијама подразумевају се: просторије и простори за приручна складишта (магацин), просторије за одлагање покварљивих одпадака (смеће), простор за хигијенско - санитарне потребе запосленог особља и друго.

Ч л а н 22 .

Продавница прехрамбених производа са продајним простором већим од 36м² као и свака продавница животних намирница мора у свом саставу имати просторију или простор за помоћно складиште, одвојено од продајног простора.

Површина приручног складишта одређује се сразмјерно површини продајног простора продавнице с тим да не смије бити мањи од 20% површине продајног простора.

Све свјеже месо, сухомеснати производи и остали лако кварљиви производи морају се ускладиштити на начин којим се осигурава њихова здравствена исправност.

Ч л а н 23 .

Продавница мора имати помоћне просторије за потребе запосленог особља (просторије за одлагање обуће и одеће и санитарни чвор) величина тих просторија мора одговарати броју запослених у складу са прописима о заштити на раду.

Изузетно од одредбе предходног става, у продавници у којој је запослено укупно до пет радника у две смене, за одлагање одеће и обуће могу се предвидети гардеробни ормари смештени у одговарајућој помоћној просторији у склопу продавнице.

Ч л а н 24 .

Продавница с продајним простором већим од 500м² мора имати посебне помоћне просторије за хигијенско-.санитарне потрбе купца (потрошача) који се састоји од најмање једног мокрог чвора за мушкарце и једног за жене са одвојеним просторијама са одговарајућим бројем умиваоника и текућом топлом и хладном водом и прибором за одржавање хигијене (сапун, папир за брисање или апарат за сушење руку, посуде за отпатке и слично).

Ч л а н 25 .

Подови и зидови помоћних просторија из предходног члана морају бити обложени керамичким плочицама или одговарајућим другим материјалом.

Зидови тих просторија морају бити обложени најмање до висине 1,50м од нивоа пода.

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ПРОДАВНИЦЕ СА ОДРЕЂЕНИМ ОБЛИЦИМА ПРОДАЈЕ

1. САМОПОСЛУГЕ

Ч л а н 26 .

Самопослуга у смислу овог правилника је просторија у којој се врши продаја робе на мало, с претежним самопослуживањем купца.

Ч л а н 27 .

Према обиму промета, капацитету, као и унутрашњој организацији пословног простора, самопослуге се сврставају у три категорије и то:

- мале самопослуге, до 200м² продајне површине,
- средње самопослуге од 201м² до 600м² и
- велике самопослуге типа супермаркета и супермаркета преко 600м² укупне корисне површине.

Ч л а н 28 .

У самопослугама, поред услова предвиђених за класичне продавнице мора се обезбједити:

- довољан број корпи, а код средњих и већих, колица за превоз купљене робе,
- простор за остављање и чување ручног пртљага купца,
- да простор између гондола, полица и слично изложено робом буде слободан у ширини најмање 1м за несметано кретање и услуживање купца,
- мјерила за мјерење и одговарајући простор (тезге, полице за паковање и смјештај робе и друго).

2. ДРАГСТОП

Ч л а н 29 .

Драгстор је, у смислу овог правилника просторија у којој се врши промет робе на мало разних животних намирница и предмета за кућне потребе, алкохолних и безалкохолних пића, дуванских прерађевина, шибица и прибора, парфимеријских и козметичких производа, новина и часописа, производа домаће радиности и умјетничких заната, по принципу самопослуживања.

У драгстору се може вршити промет робе на мало производа и у комбинацији са пружањем угоститељских услуга (кафа, брзо припремање хране и слично) у физички одвојеним просторијама.

Радно вријеме траје од 0 до 24 сваки дан.

Продајна површина драгстора износи преко 700м² .

3. ДИСКОНТНА ПРОДАВНИЦА

Ч л а н 30 .

Дисконтна продавница је, у смислу овог правилника, просторија у којој се врши промет робе на мало прехранбеним и непрехранбеним производима по нижим цијенама.

Власник дисконтне продавнице мора посједовати најмање двије просторије - физички одвојене у којима се врши продаја исте робе по нормалним цијенама (без попушта) и са попустом.

Дисконтна продаја подразумјева давање попушта на робу паковану у количинама већим од јединичне количине утврђене трговинским правилником.

Роба се продаје претежно у индустријском паковању, а ријеђе у трговачком паковању по принципу самопослуживања.

Дисконтна продавница мора имати колица за превоз купљене робе до превозног средства купца и омогућен приступ превозном средству купца.

4. БУТИК

Ч л а н 31 .

Бутик је, у смислу овог правилника, просторија у којој се обавља промет робе на мало модним новитетима и уникатима текстилне, кожне и крзнарске конфекције, галантерије, трикотаже, плетене робе, позамантерије и обуће.

Роба се продаје самоизбором и услуживањем.

5. РОБНА КУЋА

Ч л а н 32 .

Робна кућа у смислу овог правилника је продавница у којој се врши продаја робе на мало најширег асортимана робе широке потрошње самопослуживањем, самоизбором, путем аутомата и услуживањем од стране продавца.

Продаја је организована тако да по правилу за поједине врсте робе постоје посебни продајни простори.

Ч л а н 33 .

Робне куће се уврштавају у двије категорије и то:

- специјализоване са најмање 500м² корисне површине,
- универзалне робне куће са најмање 2000 м².

Ч л а н 34 .

У робним кућама, поред услова предвиђених за продавнице и самопослуге, мора се обезбедити:

1. посебна просторија за довоз, пријем и ускладиштење робе,
2. рампа за приступ транспортних возила,
3. теретно дизало за пренос робе, ако је продајни простор лоциран по спратовима,
4. поред степеница и покретне степенице, ако је продајни простор лоциран у просторијама више од 3 спрата,

5. загрејавање просторија путем централног гријања,
6. клима уређаји за пречишћавање ваздуха,
7. сопствени агрегат за производњу електричне енергије који се у случају недостатка електричне енергије аутоматски укључује у рад,
8. службу информисања потрошача,
9. сервисну службу за мање поправке купљене конфекције на захтјев купца,
10. службу за куповину робе на кредит,
11. просторије за одлагање амбалаже,
12. најмање два инсталисана телефона јавне говорнице,
13. санитарне просторије за запослено особље и купце.

1. КИОСК - ТРГОВКА

Ч л а н 35 .

Киоск - трговка (у даљем тексту: киоск) је у смислу овог правилника просторија у којој се продаје роба на мало ужег асортимана утврђена овим правилником.

Киоск може бити индустријски произведен објекат или други сличан објекат изграђен од индустријски произведених елемената, или други објекат монтажно - демонтажног типа грађен према урбанистичким условима и плану, намењен за обављање дјелатности из предходног става.

Ч л а н 36 .

У киоску се мора обезбедити одговарајући број полица на којима се излаже разврстана роба.

Киоск мора бити изграђен од материјала који раднику пружа заштиту од атмосферског утицаја.

Под киоска мора бити изведен од материјала који ће осигуравати топлотну изолацију.

Киоск мора бити прикључен на електричну мрежу.

За вријеме хладног периода потребно је обезбједити загријавање киоска.

Ч л а н 37 .

Киоск у коме се врши промет животних намирница мора имати минимум хигијенско - санитарних уређаја, односно топлу и хладну воду.

За промет брзо кварљиве робе (млеко, млечни производи, месо и прерађевине од меса и слично), морају се обезбедити одговарајући расхладни уређаји у којима се не могу држати заједно намирнице које попримају мирисе (млеко, сир, свјежа роба и сл.).

Ч л а н 38 .

У киоску се може вршити промет следећих производа:

- животних намирница и предмета за кућне потребе,
- ситне индустријске прехранбене робе намењене свакодневној потрошњи,
- текстилне конфекције, текстилне и крзнарске галантерије и трикотаже,
- дувана и дуванских прерађевина,
- љековитог биља,
- школског и канцеларијског материјала и прибора,
- новина, часописа и сличних публикација,
- галантерије, бижутерије, базарске робе и играчака,
- парфимеријских и козметичких производа,
- филателије и прибора,
- цвијећа.

7. ПОКРЕТНА ПРОДАВНИЦА

Ч л а н 39 .

Покретна продавница је затворено, индустријски произведено возило (моторно возило, приколица, пловни објекат) које је намјењено и опремљено за продају на мало одређеног асортимана производа утврђених у предходном члану.

Ч л а н 40 .

Покретна продавница, изузев ако се ради о пловном објекту, мора испуњавати на одређен начин минимално техничке и друге услове утврђене овим правилником за киоске.

Покретна продавница може се лоцирати на мјестима које одреди надлежни орган града односно општине, по претходно прибављеном рјешењу тог органа.

Покретна продавница може бити лоцирана и на тржницама на мало.

За покретну продавницу мора бити прибављен одговарајући атест надлежне институције односно института.

Обављање промета путем покретне продавнице може се вршити на подручју једног или више градова односно општина уз претходно прибављено решење тих градова односно општина на чијем подручју се жели вршити промет робе.

Ч л а н 40 а .

Други привремени и повремени облици продаје су: продаја из раскладних витрина, продаја на покретном столу, сталку или сличном импровизованом објекту.

Роба која се може продавати на објектима из става 1. овог члана су:

- творнички пакован сладолед, књиге, часописи, разгледнице, сувенири, наочале, лутрија;
- прехранбени производи који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, кукуруз).

Овај вид продаје утврђују својим посебним условима локални органи управе, као и мјеста на којима се роба из става 2. овог члана може продавати.

Рјешење којим се одобрава обављање делатности из става 1. и 2. овог члана издаје надлежни орган локалне управе и иста имају ограничен временски период важења, који не може бити дужи од једне године.

8. БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА

Ч л а н 41 .

Промет на мало течним нафтним горивима (моторна горива) која се користе у моторима са унутрашњим сагорјевањем обавља се на бензинској пумпној станици, а изузетно промет течних нафтних горива могу обављати и предузећа без посједовања бензинске пумпне станице која се баве снабдијевањем пловних објеката течним нафтним горивима за погон бродских мотора, а на мјестима за која су сагласност дали надлежни органи.

На бензинским пумпним станицама у одвојеном продајном простору као допунски асортиман може се обављати трговина на мало и другим непрехрамбеним производима (уља, мазива, резервни делови за аутомобиле, цигарете, средства за хигијену, новине и часописи, разгледнице, сувенири, производи умјетничких заната,

прибор за пецање, опрема за камповање), као и безалкохолним пићем у творничком паковању, ситним индустријским прехранбеним производима у творничком паковању, творнички пакованом сладоледу, пиво паковано у неповратну амбалажу.

Ч л а н 4 1 а .

Бензинска пумпна станица мора бити опремљена:

1. уређајима за истакање горива са електронско-дигиталном контролом количине источеног горива и финансијске вриједности истог,
2. електронским мјерним системом за контролу количине запримљеног и источеног горива и тренутном стању залиха горива у резервоарима,
3. електронском опремом за обавезно аутоматско издавање рачуна купцима за сваку куповину горива издатим у складу с прописима којима се регулише порез на промет производа.
4. електронска опрема из тачке 3. мора да омогућава слање контролних дневних извјештаја (облик и садржај контролних дневних извјештаја прописани су Правилником о начину евидентирања и контроли промета на бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама сервисера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле, „Службени гласник Републике Српске,, број 39/04).

Уређајима из става 1. овог члана мора се обезбједити вођење, исказивање и чување података о примљеном и издатом гориву за: сваку појединачну промјену, збирно на нивоу дневног, мјесечног и годишњег промета, по потреби промета за одређени слободно задани период, те чување тих података најмање до 3 године од завршетка пословне године за коју се исти односе као и достављање дневних извјештаја контролним органима путем електронске поште (Интернет).

Субјекти који врше промет погонских моторних горива и осталих производа и услуга на мало обавезни су да на изграђеним бензинским пумпним станицама опрему из члана 41.а став 1. овог правилника инсталирају и увежу на начин предвиђен Правилником о начину евидентирања и контроли промета на бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама сервисера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле, најкасније до 31. децембра 2004. године.

Субјекти који врше снабдјевање пловних објеката течним нафтним горивима за погон бродских мотора, снабдијевање могу вршити путем цистерне са уграђеним мјерним уређајем за утврђивање количине источеног горива који морају бити

верификовани (прегледени и жигосани) од стране надлежне републичке организације.

Ч л а н 41 б .

Уређаји и опрема из члана 41а. став 1. тачка 1. и 2. могу се стављати у промет и уграђивати након што у складу с важећим прописима надлежни орган овлашћен за контролу мјерних уређаја одобри њихову употребу као мјерних уређаја.

Уређаји и опрема из члана 41а. став 1. тачка 1.и 2. могу стављати у промет, уграђивати и одржавати предузећа која испуњавају услове у складу са посебним правилником који доноси министар надлежан за послове трговине.

Електронска опрема из члана 41а. став1. тачка 3. може се стављати у промет и уграђивати након што у складу са важећим прописима надлежно министарство одобри њену употребу.

Електронску опрему из члана 41а. став1. тачка 3. могу стављати у промет, уграђивати и одржавати предузећа која испуњавају услове у складу са посебним правилником који доноси министар надлежан за послове трговине.

Уређаји и опрема из члана 41а. став 1. тачка 1. и 2. могу се употребљавати након што исправност и тачност наведених уређаја потврди надлежни орган, овлашћен за контролу мјерних уређаја и исти буду жигосани, односно запечаћени на прописан начин.

Ч л а н 41 в .

Ближе одредбе о промету, уграђивању, одржавању, контроли исправности и тачности и обезбеђењу података (печаћењу) утврђује се посебним прописом који доноси министар надлежан за послове промета робе и услуга.

Ч л а н 42 .

Пословни простор бензинске пумпне станице мора имати санитарни чвор за запослено особље као и за потребе купаца и то посебно за мушкарце и за жене.

Ч л а н 42 а .

Уља за ложење, екстра лако и лако специјално (ЕЛ и ЛС) не смију се складиштити и стављати у промет на бензинским пумпним станицама.

Складиштење и продаја на мало уља за ложење екстра лаког и лаког специјалног (ЕЛ и ЛС) може се обављати само из посебно утврђених пословних просторија изграђених у складу са важећим

урбанистичко-грађевинским прописима и прописима о изградњи и опремању постројења за запаљиве течности и ускладиштењу и претакању запаљивих течности (резервоари).

Укупни капацитет пословног простора из става 2. овог члана, не може бити мањи од 50.000 литара у једном или више резервоара.

Продаја на мало уља за ложење (ЕЛ и ЛС) врши се достављањем ауто-цистернама које су видно обиљежене и искључиво служе за достављање уља за ложење и које су опремљене одговарајућим мјерним уређајима за утврђивање источене количине, а који морају бити верификовани (прегледани и жигосани) од стране надлежне републичке организације.

Субјекти који се баве прометом на велико уља за ложење, екстра лако и лако специјално (ЕЛ и ЛС) морају испуњавати услове из члана 47.а. став 1. тач. 1. и 2. овог правилника.

Субјекти који се баве прометом уља за ложење: лако “Л” средње “С” и тешко “Т” не морају испуњавати услове из члана 47.а. став 1. и 2. овог правилника.

Промет на велико уља за ложење (Л, С и Т) која се непосредно купцу испоручују без претходног ускладиштења врши се достављањем аутоцистернама које су видно обиљежене и служе искључиво за достављање уља за ложење.

Ч л а н 4 2 б .

Промет на мало течним нафтным гасом-аутоплином који се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем обавља се на плинској пуимпној станици.

Плинске пумпне станице за снабдијевање аутоплином моторних возила могу се користити само ако одговарају техничким нормативуима и стандардима.

Складиштење и продаја на мало аутоплина може се обављати само из посебно утврђених пословних просторија изграђених у складу са важећим урбанистичко грађевинским прописима о изградњи и опремању постројења за запаљиве течности и ускладиштењу запаљивих течности (резервоари).

IV ПРОСТОРИЈЕ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО

Ч л а н 4 3 .

Пословне просторије у којима се обавља трговина на велико на основу узорка или на други сличан начин морају у свом саставу имати:

- просторију за примање пословних странака и одржавање пословних састанака,

- помоћне просторије за хигијенско-санитарне потребе,
- витрину за излагање узорака уколико се трговина на велико обавља на основу узорака.

Поред услова из претходног става, просторије у којима се обавља трговина на велико морају испуњавати и услове прописане овим правилником за складишта - стоваришта.

v **СКЛАДИШТА- СТОВАРИШТА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО**

Ч л а н 44 .

Складиште-стовариште у смислу овог правилника је затворена просторија, а изузетно наткривени или отворени простор ако то врста робе или климатски услови дозвољавају, у којима се обавља трговина на велико, на мало, односно на велико и мало и врши сортирање, паковање, чување, складиштење и припрема робе за отпрему и продају.

Ч л а н 45 .

Складиште-стовариште мора да испуњава следеће услове:

- да је израђено од чврстог материјала, а наткривени или отворени складишни простори морају имати тврду подлогу,
- да је наткривени или отворени складишни простор ограђен у висини најмање 2 метра, с тим што ван градског региона може бити ограђен жицом,
- да је омогућен приступ за истовар и утовар робе,
- да је приступ за купце и транспортно возило изграђен од тврдог материјала,
- да има одговарајућу опрему за смјештај и манипулацију робама, а ако је изграђено на више етажа и теретно дизало,
- да се на изградњу и изглед подова, зидова и стропа затвореног складишта, примјењују одредбе члана 15. овог правилника.

Подови наткривеног и откривеног складишта морају бити изграђени од тераца, асфалта или другог чврстог материјала.

- да има посебан простор намјењен за обављање административних послова,
- да има посебан простор за одлагање повратне амбалаже и смећа,

- да има просторије за хигијенско - санитарне потребе запосленог особља.

Складишта - стоваришта у којима се врши сортирање и паковање робе морају имати посебне просторије и опрему за те намјене:

- одвојене просторе за пријем робе која ће се паковати,
- простор гдје ће се вршити паковање,
- простор у којем се одлажу готови производи уколико се паковање врши као стална дјелатност,
- опрему за пријем, испоруку робе и
- исправну опрему за мјерење.

Ч л а н 46 .

Складиште-стовариште у коме се обавља трговина на велико поред услова из предходног члана, мора испуњавати и следеће услове:

- телефон,
- апарат за производњу електричне енергије за робу за коју се користи расхладни уређај.

Складиште - стовариште у коме се обавља трговина на велико и мало мора имати физички одвојене просторије за трговину на велико и трговину на мало.

Ч л а н 47 .

Складиште-стовариште мора бити током радног времена довољно осветљено природном или вјештачком свијетлошћу и мора имати природно или вештачко провјетравање, а ако то својство и врста робе захтјевају, мора имати и одговарајуће климатске уређаје.

Складиште - стовариште у коме се врши ускладиштење пољопривредно-прехранбених производа, уколико то захтјева врста робе, мора имати обезбјеђене расхладне уређаје и уређаје за грејање, односно кондиционирање зрака којима се осигурава правилно чување производа на дуже вријеме, односно дозријевање оних производа који тај процес захтевају.

Ч л а н 47 а .

Трговина на велико моторним горивима, обавља се у пословним просторијама за ускладиштење и претакање истих (у даљем тексту: терминал).

Терминал је пословна просторија:

1. изграђена у складу са важећим урбанистичко-грађевинским прописима и прописима о изградњи и

опремању постројења за запаљиве течности и ускладиштењу и претакању запаљивих течности,

2. укупног капацитета за складиштење моторног горива од најмање 2000 тона у једном или више резервоара.

Услове из овог члана не мора испуњавати субјект који се бави увозом моторног горива искључиво ради продаје путем својих малопродајних бензинских пумпних станица.

VI *ПРОСТОРИЈЕ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ТРГОВИНСКЕ УСЛУГЕ*

1. ТРЖНИЦЕ НА МАЛО, ОДНОСНО ПИЈАЦЕ

Ч л а н 4 8 .

Тржнице на мало, односно пијаце су организована и уређена мјеста на којима се, на уобичајен начин, обавља трговина на мало пољопривредним, прехранбеним и другим производима између продаваца и купаца.

На тржницама на мало, односно пијацама не може се обављати трговина на мало свијежим млијеком у колико није творнички паковано, огријевним и грађевинским материјалом, намјештајем, погребном опремом, новим моторним возилима, нафтом и дериватима нафте.

На продајним местима: отвореним тезгама (столовима, клупама), односно затвореним тезгама (боксовима и контејнерима), не може се обављати трговина на мало следећих производа: алкохолна и безалкохолна пића, кафа, цигарете, и прехранбени производи, осим пољопривредно-прехранбених производа индивидуалних произвођача.

Поред производа наведених у претходном ставу на отвореним тезгама (столовима и клупама), не могу се продавати следећи производи: текстилна роба, обућа, кожа и кожна галантерија, предмети за личну употребу и употребу у домаћинству, метална и електротехничка роба, хемијски и козметички производи.

Ч л а н 4 9 .

Тржнице на мало односно пијаце се организују и уређују као засебне цјелине или физички одвојене подцјелине једне цјелине и то као :

- зелене тржнице на мало односно пијаце;
- робне тржнице на мало односно пијаце;

- кванташке тржнице на мало односно пијаце;
- тржнице на мало, односно пијаце за продају кориштене робе (стarih ствари);
- тржнице на мало аутима, ауто-пијаце.
-

ЗЕЛЕНЕ ТРЖНИЦЕ НА МАЛО ОДНОСНО ПИЈАЦЕ

На зеленим пијацама, на отвореним или затвореним пијачним тезгама и сличним објектима обавља се промет на мало:

- 1.) пољопривредно - прехранбених производа (свих врста свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, јаја, меда и млијечних производа).
- 2.) цвијећа, украсног и љековитог биља, садног материјала, украсних јелки.

РОБНЕ ТРЖНИЦЕ НА МАЛО ОДНОСНО ПИЈАЦЕ

На робним пијацама обавља се промет робе на мало :

- 1.) индустријско - непрехранбених производа и то :
 - текстилне робе;
 - одеће;
 - обуће;
 - финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцулана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме и пластике;
 - металне и електротехничке робе;
 - хемијских и козметичких производа.
- 2.) прехранбених производа, осим пољопривредно - прехранбених производа који се продају на зеленим тржницама на мало, односно пијацама.

КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ

На кванташким пијацама обавља се промет на мало пољопривредно - прехранбених производа (воће и поврће).

Простор кванташке пијаце за промет на мало производа из претходног става оглађује се, уређује и нумерише за постављање контејнера, боксова као и за паркирање моторних возила (приколица) из којих се врши продаја.

Промет на мало производа на кванташкој пијаци обавља се на постављеним контејнерима, боксовима, возилима, приколицама и сличним објектима чија површина износи најмање 6м².

ТРЖНИЦЕ НА МАЛО, ОДНОСНО ПИЈАЦЕ ЗА ПРОДАЈУ КОРИШТЕНЕ РОБЕ (СТАРИХ СТВАРИ)

За продају коришћене робе (старих ствари) мора бити организована посебна пијаца и као таква регистрована.

Роба из претходног става може се продавати и на отвореним тезгама.

АУТО ПИЈАЦЕ

На ауто пијацама обавља се продаја половних путничких, теретних возила и мотоцикала између продавца и купаца.

На ауто пијаци могу се продавати и половни ауто делови и прибор.

Половни ауто делови и прибор продају се са покретних привремених тезги, које се по завршетку рада ауто пијаце уклањају.

Ч л а н 5 0 .

Продајни простор тржнице на мало, односно пијаце може бити отворен и затворен.

На затворени продајни простор тржнице на мало, односно пијаце у погледу освјетлења и провјетравања примењују се одредбе члана 12 и 13 овог правилника.

Отворени продајни простор тржнице на мало, односно пијаце мора имати јавну расвјету.

Ч л а н 5 1 .

На изградњу и изглед подова, зидова и стропова затвореног продајног простора тржнице на мало, односно пијаце на одговарајући начин примењују се одредбе члана 15. овог правилника.

Под отвореног продајног простора тржнице на мало, односно пијаце мора бити изграђен од материјала отпорног на хабање.

Ч л а н 5 2 .

На тржнице на мало, односно пијаце у погледу фирме примјењују се на одговарајући начин одредбе члана 9.овог правилника.

Ч л а н 53 .

Тржница на мало, односно пијаца мора имати:

- складишни простор за чување производа анималног поријекла,
- одговарајући простор за спремање и чување вага, сунцобрана и осталог прибора којим се служе продавци,
- простор за санитарни и ветеринарски преглед намирница,
- посебан простор за осигурање одпадака,
- помоћну просторију намјењену за хигијенско - санитарне потребе за запослено особље у тржници,
- гардеробу за смјештај одјеће и обуће,
- одвојене помоћне просторије намењене за хигијенско - санитарне потребе продаваца и купаца робе,
- прикључак на јавно водоводно, канализациону и електричну мрежу,
- истакнут извод из тржног реда,
- исправну контролну вагу доступу сваком потрошачу постављену на видно мјесто са одређеним ознакама чије се услуге не смију наплаћивати,
- одговарајући приступ теретним возилима.

Ч л а н 54 .

Пијаце из члана 48.овог правилника морају имати:

- посебан простор за одлагање отпадака,
- обезбеђен довод хигијенско исправне воде и
- хигијенско уређен ЊЦ.

Ч л а н 55 .

На тржницама на мало, односно пијацама морају бити изграђена одвојена продајна места за трговину свјежом робом и свјежим месом уколико се предвиђа продаја наведене робе.

За свјежу робу, месо, свјеже млијeko творнички паковано, млијечне производе, сухомеснате производе и сличне производе морају бити обезбеђени одговарајући затворени простори (витрина и сл.) за смјештај тих производа.

Ч л а н 56 .

На тржницама на мало, односно пијацама, трговина на мало обавља се путем једнообразно изграђених: отворених тезги са надстрешницом за робу и потрошаче (столови и клупе), затворених тезги (боксови и контејнери), као и киоска, продавница, покретних продавница, а на кванташким пијацама и из моторних возила (приколица). Ако се трговина на тржници на мало, односно пијаци обавља преко киоска, продавница, покретних продавница, морају бити испуњени минимални - технички услови прописани овим правилником за ове типове малопродајних мјеста.

Ч л а н 57 .

Сваки продајни сто, клупа, контејнер или бокс мора имати исправну вагу или други мерни уређај са адекватним ознакама уколико то захтјева врста робе која се продаје, постављену на видно место.

Ч л а н 58 .

Величина продајних столова или клупа мора бити најмање 1,8 x 0,8м. Горња површина продајних столова и клупа мора бити изграђена од материјала који се лако чисти.

Продајни бокс или контејнер мора имати површину најмање 4м².

Ч л а н 59 .

Продајни столови, клупе, контејнери и боксови морају бити постављени тако да је између њих остављено најмање 1,5м слободног простора за несметано кретање продаваца и купаца.

Ч л а н 60 .

На продајном столу и клупи односно боксу и контејнеру се може класирати иста роба по квалитету, али се мора формирати посебна цијена за сваки квалитет и мора се одвојити роба различитог квалитета.

Ч л а н 61 .

На сваком продајном столу, клупи, контејнеру и боксу мора бити на уочљив начин истакнуто име и презиме продавца, односно предузећа у складу са одредбом члана 9.овог правилника.

Ч л а н 62 .

Продавци који продају млијеко, млијечне и сухомеснате производе месо и рибу морају имати чисте бијеле кецеље, рукавнике и капе.

vii *СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ*

Ч л а н 63 .

Сточне пијаце у смислу овог правилника су посебно организована, уређена и технички опремљена места на којима се врши трговина стоком.

На сточној пијаци се може вршити трговина стоком за коју власник има важеће уверење о здравственом стању стоке.

Ч л а н 64 .

Сточне пијаце морају испуњавати следеће услове:

- да су изграђене на сувом простору који може бити тврдо уваљан и насут шљунком или шљаком или изведен од другог чврстог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати,
- да су ограђене са видно означеним улазом,
- да је обезбеђена рампа за утовар стоке, везови за крупну и боксови за ситну стоку,
- да је обезбеђена вага за вагање стоке,
- да је обезбеђена посебна просторија (киоск или слично) за административне послове,
- да је обезбеђен водовод хигијенско исправне воде и хигијенско уређен ЊЦ,
- да је обезбеђено мјесто за смјештај - одмор и исхрану стоке ако продаја траје више од једног дана у седмици,

-

viii *ТРЖНИЦА НА ВЕЛИКО*

Ч л а н 65 .

Тржнице на велико су посебно организована и уређена места на којима се продају и купују на велико пољопривредни, прехранбени и други производи ради даље продаје или прераде, на којима се појављују правна лица имаоци радњи и сви други осим крајњих потрошача.

Ч л а н 66 .

Тржнице на велико морају имати:

- простор за излагање и продају производа,
- простор за ускладиштење,
- простор за обраду и дораду у колико врши услуге обраде и дораде,
- одговарајућа средства за манипулацију робом,
- просторију за обављање административно стручних послова ,
- помоћне просторије за хигијенско-санитарне потребе запосленог особља и странака,
- посебан простор намењен за одлагање отпадака,
- паркиралиште за теретна возила,
- прикључке на јавну електричну, водоводну и канализацијску мрежу,
- агрегат за производњу електричне енергије,
- мјерни уређаји.

Ч л а н 67 .

На тржнице на велико у погледу фирме, осветљења, изградње и изгледа подова, зидова и стропова примењују се на одговарајући начин одредбе члана 9, 12, 13 и 15. (став 1, 2. и 3.) овог правилника.

**IX ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У КОЈИМА СЕ
 ОБАВЉАЈУ
 ОСТАЛЕ ТРГОВИНСКЕ УСЛУГЕ**

Ч л а н 68 .

За пословне просторије у којима се обављају остале трговинске услуге из члана 22. Закона о трговини (“Службени гласник Републике Српске”, број 16/96) примењују се на одговарајући начин одредбе овог правилника које се односе на просторије у којима се обавља трговина на мало осим привређивања сајмова и привредних изложби, вашара ако овим правилником није другачије одређено.

Део пословне просторије или посебна просторија у којој се обављају услуге у трговини морају бити намењене за пријем странака, а такође имати телефон, телефакс или слично.

Ч л а н 69 .

Пословне просторије у којима се пружају услуге ускладиштења морају испуњавати услове који су овим правилником прописани за складишта у којима се обавља трговина на велико.

Ч л а н 7 0 .

Пословне просторије у којима се пружају услуге контроле квалитета производа морају, у зависности од врсте производа бити опремљене одговарајућом лабораторијом и уређајима, опремом и прибором за испитивање односно утврђивање својства и количине производа.

Ч л а н 7 1 .

Предузећа односно самостални привредници који пружају услуге отпреме и допреме робе морају располагати одговарајућим транспортним средствима и средствима за правилну манипулацију робом.

Ч л а н 7 2 .

Предузећа, односно самостални привредници који се баве привређивањем сајмова, односно организовањем привредних изложби и вашара морају имати одговарјуће отворене односно затворене просторе (сајамске, односно изложбене и вашарске просторе). Отворени сајамски изложбени односно вашарски простори морају бити ограђени и обезбјеђени. У саставу затвореног сајамског, изложбеног односно вашарског простора морају се обезбедити простори за одржавање пословних састанака, санитарне потребе излагача и посјетилаца.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 7 2 а .

Испуњеност услова у погледу пословног простора, уређаја и опреме за обављање трговинских делатности, записнички утврђује комисија од три члана која се именује на период од шест мјесеци.

Комисија из претходног става формира се у оквиру надлежног органа локалне управе и именује је начелник општине, односно града, осим за дјелатности промета на велико и мало моторним горивима, промета на велико дуванских прерађевина, шпедитерских услуга и услуга тржнице на велико, промета на велико и мало уља за ложење (ЕЛ, ЛС) и промета на велико уља за ложење лако,, Л,,,

средње „С,, и тешко „Т,, за које се формира комисија у оквиру министарства надлежног за послове промета роба и услуга, коју именује ресорни министар.

Састав и висину трошкова рада комисије која се формира у оквиру надлежног органа локалне управе, одређује начелник општине односно града.

Један члан комисије из претходног става обавезно мора бити тржишни инспектор.

Састав и висину трошкова рада комисије која се формира у оквиру министарства надлежног за послове промета роба и услуга, одређује ресорни министар.

Ч л а н 7 2 б .

Решење о испуњености услова за обављање трговинске делатности: трговине на велико и мало нафтних деривата, промета на велико дуванских прерађевина, шпедитерских услуга и услуга тржнице на велико, промета на велико и мало уља за ложење (ЕЛ, ЛС) и промета на велико уља за ложење лако „Л,, средње „С,, и тешко „Т,, те и промета на мало течним нафтним гасом-аутоплином, доноси министарство надлежно за послове промета роба и услуга.

За остале трговинске делатности, које нису наведене у претходном ставу рјешење о испуњености услова, доноси надлежни орган локалне управе.

Рјешење из става 1. и 2. овог члана мора да садржи све податке о простору, односно просторији гдје се обавља трговинска делатност (дужина, ширина, висина, површина, опремљеност уређајима и опремом), утврђених записником комисије из члана 72а. овог правилника.

Правно лице или физичко лице - предузетник се региструје, односно прибавља одобрење за рад на тржницама на велико, односно на мало код надлежног органа, уз доказ да је закључио уговор са правним лицем или предузетником који је регистрован, то јест посједује одобрење за вршење услуга тржнице на велико, односно на мало, а која су претходно прибавила решење о испуњавању услова за пружање услуга тржнице на велико, односно на мало.

Ч л а н 7 2 в .

Субјекти који обављају трговинску делатност односно врше промет роба и услуга, дужни су ускладити обављање своје делатности са условима прописаним овим правилником у року од шест месеци, од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске,,.

Ч л а н 7 3 .

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима обављања трговинске делатности („Службени лист СР БиХ, број 36/91).

Ч л а н 7 4 .

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске,,.

13. аугуст 2004. године